連江縣低收入戶及中低收入戶調查暨生活扶助核發作業要點

100 年 6 月 14 日連民社字第 1000021080 號函發布

一、連江縣政府（以下簡稱本府）為辦理低收入戶、中低收入戶申請、調查及生活扶助核發等相關作業，依據社會救助法第四條、第四條之一、第五條、第五條之一、第十條第三項、第十一條、第十五條第三項、第十五條之一第二項(以下簡稱本法)之規定，訂定本作業要點。

二、本府與鄉公所辦理低收入戶、中低收入戶之調查及生活扶助作業分工如下：

(一)本府負責

1.低收入戶、中低收入戶查定之策劃、督導、考核、審核及核撥經費等相關事宜。

2.本府應督導鄉公所於規定時間內辦理社會救助調查工作初審，必要時召集相關單位舉行工作會報。

3.本府自收受各鄉公所移送複查案件於規定時間內採書面或實地複查後核定之，並將核定結果函復鄉公所。情況特殊個案必要時仍得實地複查。

4.生活扶助款項依中央主管機關訂定之收入差別等級採現金給付方式核撥經費。

5.申請案經調查審定結果不符規定，但有個別困難需特殊考量者，得依實際情況專案簽核予以救助。

(二)鄉公所負責：

1.應於辦理社會救助調查工作開始前十五日，將調查及申請期間等事項在各村辦公處所前公告，並由村幹事通知轄區內合於規定者，檢具並受理低收入戶、中低收入戶申請、初審及申復並交由村幹事訪視及調查。

2.各鄉公所受理民眾申請低收入戶、中低收入戶案件，應於五日內按戶實地調查家庭環境及經濟狀況等項目，並填具社會救助調查表及檢附相關證件辦理初審。

3.函請國稅局及稅捐稽徵機關提供申請人全家人口各類所得財產資料及稅籍資料並以初核。

4.辦理案件調查及初核後，將符合資格案件送由本府複查，不符合資格案件，報由本府駁回其申請案。申請案件相關資料有欠缺者，鄉公所初審時應通知申請者補件，未補齊相關證件者，本府不予複審核定。但不符資格案件經鄉公所敘明事由報請本府訪視評估者不在此限。

5.各鄉公所應於本府核定後，將結果通知村辦公處及申請人，並將每月造具之核撥名冊報本府辦理撥款；溢領金額追繳。

6.辦理低收入戶、中低收入戶動態查報。

7.個案資料建檔。

8.低收入戶、中低收入戶，戶內人口有工作能力未就業者，主動轉介相關就業服務、職業訓練或以工代賑，並於次月五日前彙整列冊報府備查。

三、本縣低收入戶及中低收入戶申請資格與程序如下：

(一)申請本縣低收入戶(中低收入戶)資格者（以下簡稱申請人），須設籍並實際居住本縣，且最近一年居住國內超過一百八十三日，其家庭總收入平均分配全家人口，每人每月未超過中央主管機關訂定之當年度最低生活費(一、五倍)，且家庭財產（含動產及不動產）未超過中央主管機關公告之當年度一定金額者。

(二)符合申請資格者，由戶長或其法定代理人檢附下列文件向戶籍所在地鄉公所提出申請。無法自行申請者，得委託家屬、村長、村幹事或由社會工作人員代為申請：

1.最近三個月內之全戶戶籍謄本或戶口名簿影本(必要時請附相關之戶籍謄本)。

2.全戶之財產、稅賦證明。

3.在學學生證明書或學生證影本。

4.身心障礙手冊影本。

5.公立醫療機構或經中央衛生主管機關評鑑合格之醫院診斷書。

6.在營服役者(含志願役)之服役證明。

7.入監服刑、因案羈押或依法拘禁之在監服刑證明。

8.失蹤人口報案滿六個月以上之警政機關證明文件(如失蹤多年應有最近

六個月之協尋紀錄)。

9.戶內列冊人口(福利人口)之郵局或台銀存摺封面影本。

10.其他相關證明文件。

(三)經本府核定低收入戶或中低收入戶，其全家戶內人口異動申請增列戶內輔導人口，其申請程序與調查作業依前款規定辦理。

本府於每年辦理總清查時，得依審查所需要求民眾檢附相關證明文件。

四、本縣低收入戶之生活扶助等級詳如下列：

(一)第一款：家庭應計算人口均無工作能力，且無收入及無財產。

(二)第二款：家庭應計算人口有工作能力者在總人口數三分之一以下；其家庭總收入平均分配應計算人口，每人每月未超過最低生活費三分之二。

(三)第三款：家庭總收入平均分配應計算人口，每人每月大於最低生活費三分之二，且未超過當年度最低生活費。

本法第五條家庭應計算人口範圍，若情形特殊經本府派員訪視以專案簽准，得依實際家庭生活情況核定生活扶助標準，不受前項限制。

五、申請人具有下列情形之一者，推定申請人未實際居住本縣：

(一)經派員訪視，發現居住之房屋內無合理分配之個人居住空間及供申請人個人生活所需之物品。

(二)於本縣以外縣市國中、國小就學者。

(三)經派員訪視，發現申請人所稱居住之房屋破損不堪居住或已拆除無法供居住。

(四)派員訪視三次以上未遇申請人。

(五)申請人之戶籍設於戶政事務所，但未能提供實際居住本縣之相關證明者，視為未實際居住本縣。

申請人具有下列情形之一者，不受前點設籍並實際居住本縣之限制：

(一)初設本縣戶籍之新生兒或因特殊因素赴臺就學的學生。

(二)服役前或服刑前已設籍並實際居住本縣。

(三)取得本國籍之外國人或大陸地區人民，初設本縣戶籍前已實際居住本縣。

(四)因傷病因素，需赴臺就醫或療養，於事故發生前已設籍並實際居住本縣。

(五)其他特殊因素取得相關證明者。

六、本法所定家庭應計算人口範圍，除申請人外，包括下列人員：

(一)配偶。

(二)一親等之直系血親。

(三)同一戶籍或共同生活之其他直系血親。

(四)前三款以外，認列綜合所得稅扶養親屬免稅額之納稅義務人。

前項第二款一親等之直系血親，係指申請人上下一親等之直系血親，申請人為夫者，以夫之直系血親尊親屬為計算人口；離婚者，以申請人之直系血親為計算人口；夫死亡，以夫之直系血親尊親屬為計算人口。

申請人二人以上同時或先後併計直系血親尊親屬提出申請時，以實際共同生活為申請人，其他申請人仍應將直系血親併列於救助調查表，以不計人口。但應計入財產所得。

第一項之申請人，應由同一戶籍具行為能力之人代表之，但情形特殊經本府同意者不在此限。

七、本法第五條第三項第九款所稱未能履行扶養義務之不列入應計算人口者處理原則如下：

(一)申請人切結該親屬並無履行親屬間扶養義務，且已提起民事請求給付扶養之訴或支付命令者。

(二)與其他家庭成員失聯之老人或無工作能力之身心障礙者，經訪視評估應負扶養義務人無法尋獲或無力扶養者或無力負擔其照顧等相關費用。

(三)經本府介入開案之保護性個案(由本府社工員提出個案紀錄及佐證因親屬有其他事由，致排除其相關人口計算)。

(四)證明親屬有家庭暴力行為致無法履行親屬間扶養義務：檢附證件如保護令、停止親權之法院裁定確定證明、驗傷單、家庭暴力報案記錄。

(五)法院判決離婚或協議離婚之單親家庭，經訪視評估應負扶養義務之一方未履行扶養義務，經查證已再婚或已提起民事請求給付扶養之訴者。

(六)申請人未婚生子、已離婚或婚姻撤銷二年以上，未曾受申請人監護，且未與申請人同一戶籍或共同生活之子女或子女已入贅或出嫁，未共同生活且無扶養事實或能力者。

(七)因配偶或子女惡意遺棄或不堪同居之虐待，訴請法院裁定中或經社工訪視評估認定之案件。

(八)未婚懷孕婦女，懷胎三個月以上至分娩二個月內，無法確認親子關係者。

(九)夫妻不睦，經查證雙方已屬分居狀態且分開居住(未同一戶籍)，自事實發生後已逾一年以上期間。

(十)申請人無法提供佐證資料或應負扶養義務人確實未履行扶養義務，經本府訪視評估依實際情形予以認定。

(十一)其他經本府訪視評估認定不列入計算之人口者。

八、本要點所稱家庭總收入，係指下列各款之總額：

(一)工作收入。

(二)動產及不動產之收益。

(三)其他收入：前二款以外非屬社會救助給付之收入係指下列各情形：

1.定期給付之退休金（俸）。

2.定期給付之遺眷撫卹金。

3.定期給付之贍養費或扶養費用。

4.定期給付之國民年金保險給付。

5.財稅資料中之利息、租金、營利所得等。

6.其他經本府認定之經常性收入。

九、動產收益：包括存款本金、投資、有價證券、中獎所得及其他一次性給與之所得，計算方式依下列規定辦理：

(一)存款本金之計算方式，以最近一年度財稅資料顯示之利息所得推算，推算利率以最近一年臺灣銀行全年平均值一年期定期存款固定利率計算。但申請人舉證存款利率為優惠利率或其他利率者，不在此限。

(二)投資以最近一年度財稅資料顯示之金額計算。

(三)有價證券以最近一年度財稅資料顯示之面額計算。

(四)中獎所得以最近一年度財稅資料顯示之金額計算。但申請人為彩券商並舉證中獎所得為代客兌領者，不在此限。

(五)其他如財產所得、保險給付等一次性給與之所得，依申請人舉證之資料計算。

申請人主張前項規定之存款本金、投資或有價證券計算之結果與現況差距過大或不符時，得依下列方式辦理：

1.申請人主張財稅資料與實際存款金額差距過大或不符時，應檢附每筆存款之餘額證明書及相關證明文件，以供審核。

2.申請人主張財稅資料與實際投資金額不符時，應檢附下列相關證明文件供

查核認定：

(1)投資公司已停業、解散或未開始營業等情事，應依公司法或其他相關法令規定檢附相關證明文件。

(2)原投資已減資、轉讓、贈與等異動，應提供經該管主管機關核定(准)之相關證明資料，主張原投資已轉讓者，須另檢附轉讓後所得流向證明及必要之書面說明。

3.申請人主張原持有之有價證券已買賣或轉讓者，應檢附交易明細證明及交易所得流向等相關證明文件。

前項各款情形，申請人主張用於清償債務者，應檢附經公證之借貸契約及清償相關證明文件。

前二項情形，申請人如未提供足資證明其主張之相關文件，或所提供之資料無法證明其主張者，其動產價值之計算仍依原規定辦理。

十、不動產收益：包括土地及房屋，其價值以最新財稅資料計算之。土地價值以公告現值為準，房屋價值以評定標準價格為準。

前項土地及房屋如因所有權歸屬爭議而涉訟、設定抵押權或正進行強制執行之拍賣程序，在各該不動產所有權移轉為他人所有，或經確定之終局判決確認為他人所有前，其價值仍依財稅資料認定之。

十一、經本府列冊低收入戶學生生活補助費由本府核撥經費，核發對象為本縣列冊低收入戶第二、三款子女，就讀高中職以上學生（不含就讀空中大學、大學院

校以上進修學校、在職班、學分班、僅於夜間或假日上課、遠距教學者、博士班、碩士班、安置身心障礙機構、建教合作班、啟智學校學生及在學公費生者)，符合資格者於每學期註冊後三十日內，檢具相關證明文件向戶籍所在地之鄉公所提出申請，經鄉公所查核無誤後函送本府核發低收入戶學生生活補助費。

十二、低收入戶成員接受政府公費安置者，自次月起停發低收入戶生活扶助費。如當月領取收容安置或托育養護費用補助金額高於低收入戶生活扶助費，得擇優領取；若擇優選擇領取收容安置或托育養護費用者，當月領取之低收入戶生活扶助費或其他本府核發之補助或津貼需繳回本府。

十三、經本府列冊低收入戶及中低收入戶戶內人口有下列情形之一或本法第九條所定情形之一者，自事實發生之日起喪失其資格，並停發補助費用，其溢領者得追繳之：

(一)戶籍遷出本縣者。

(二)死亡者。

(三)收入或資產增加不符合本法第四條規定者。

十四、低收入戶及中低收入戶資格之核定月份以證件齊全日為依據，於當月十五日以前者，自當月份起核定低收入戶、中低收入戶資格，如係當月十六日以後者，自次月份起核准低收入戶、中低收入戶資格。

十五、本府低收入戶及中低收入戶參與就業服務、職業訓練、以工代賑等相關措施之規定期間，家庭總收入平均分配全家人口，每人每月未超過當年度最低生活費之一點五倍者，仍保有低收入戶之資格，不受第四條第一項規定之限制，每人每月未超過當年度最低生活費之二點五倍者，仍保有中低收入戶之資格，不受本法第四條之一第一項第一款規定之限制，最長以三年為限，經評估有必要者，得延長一年。

十六、本府為協助低收入戶積極自立，得自行或運用民間資源辦理脫離貧窮相關措施。

參與本府辦理脫離貧窮相關措施之低收入戶，於參與措施期間，家庭總收入平均分配全家人口，每人每月未超過當年度最低生活費之一點五倍者，仍保有低收入戶之資格，不受本法第四條第一項規定之限制，最長以三年為限，經評估有必要者，得延長一年。

十七、社會救助調查工作結束後，因境況變動或遺漏，申請補列為低收入戶、中低收入戶者，鄉公所應予受理，但爲辦理年度低收入戶、中低收入戶總清查，得停止受理非緊急之補列案件。

申請生活扶助經本府核准者，溯自備齊文件之當月生效。

十八、低收入戶、中低收入戶居住處所遷移時，應向遷出地之鄉公所取具低收入戶、中低收入戶證明，並向遷入地之鄉公所登記，必要時遷入地之鄉公所得再予調查。

十九、申請人隱匿財產或收益而為虛偽申報，取得低收入戶、中低收入戶身分經查明者，註銷低收入戶、中低收入戶資格及停止扶助，並追回已領之補助款，涉有刑事責任者，移送司法機關辦理。

申請人或戶內人口如因死亡、戶籍遷出他縣或為公費收容機構收容等事實未如實申報，而有溢領補助款之情事發生者，鄉公所應促其繳回溢領款項。

二十、社會救助調查工作人員徇情舞弊經查明屬實者，應予議處，涉有刑事責任者，並應移送司法機關辦理。

二十一、本要點規定之書表格式由本府民政局另定之。

二十二、本要點未規定事項，悉依社會救助法、社會救助法施行細則暨相關法令規定辦理。

社會救助法

第 一 章 總則

第 1 條　為照顧低收入戶、中低收入戶及救助遭受急難或災害者，並協助其自立，特制定本法。

第 2 條　本法所稱社會救助，分生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助。

本法所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

第 3 條　本法所定事項，涉及各目的事業主管機關職掌者，由各目的事業主管機關辦理。

第 4 條　本法所稱低收入戶，指經申請戶籍所在地直轄市、縣（市）主管機關審核認定，符合家庭總收入平均分配全家人口，每人每月在最低生活費以下，且家庭財產未超過中央、直轄市主管機關公告之當年度一定金額者。

前項所稱最低生活費，由中央、直轄市主管機關參照中央主計機關

所公布

當地區最近一年每人可支配所得中位數百分之六十定之，並於新年度計算

出之數額較現行最低生活費變動達百分之五以上時調整之。直轄市主管機

關並應報中央主管機關備查。

前項最低生活費之數額，不得超過同一最近年度中央主計機關所公布全國

每人可支配所得中位數（以下稱所得基準）百分之七十，同時不得低於台

灣省其餘縣（市）可支配所得中位數百分之六十。但本法中華民國九十九

年十二月十日修正之條文施行後第一年，依前項規定所定之最低生活費數

額超過所得基準百分之七十者，得予維持，並於低於所得基準之百分之七

十前，免依前項規定調整；其低於施行前一年最低生活費者，以施行前一

年最低生活費定之。

第一項所定家庭財產，包括動產及不動產，其金額應分別定之。

第一項申請應檢附之文件、審核認定程序等事項之規定，由直轄市、縣（

市）主管機關定之。

依第一項規定申請時，其申請戶之戶內人口均應實際居住於戶籍所在地之

直轄市、縣（市），且最近一年居住國內超過一百八十三日；其申請時設

籍之期間，不予限制。

本法所稱中低收入戶，指經申請戶籍所在地直轄市、縣（市）主管機關審

核認定，符合下列規定者：

一、家庭總收入平均分配全家人口，每人每月不超過最低生活費一點五倍

，且不得超過前條第三項之所得基準。

第 4-1 條

二、家庭財產未超過中央、直轄市主管機關公告之當年度一定金額。

前項最低生活費、申請應檢附之文件及審核認定程序等事項之規定，依前

條第二項、第三項、第五項及第六項規定。

第一項第二款所定家庭財產，包括動產及不動產，其金額應分別定之。

第四條第一項及前條所定家庭，其應計算人口範圍，除申請人外，包括下列人員：

一、配偶。

二、一親等之直系血親。

三、同一戶籍或共同生活之其他直系血親。

四、前三款以外，認列綜合所得稅扶養親屬免稅額之納稅義務人。

前項之申請人，應由同一戶籍具行為能力之人代表之。但情形特殊，經直轄市、縣（市）主管機關同意者，不在此限。

第 5 條

第一項各款人員有下列情形之一者，不列入應計算人口範圍：

一、尚未設有戶籍之非本國籍配偶或大陸地區配偶。

二、未共同生活且無扶養事實之特定境遇單親家庭直系血親尊親屬。

三、未共同生活且無扶養能力之已結婚直系血親卑親屬。

四、未與單親家庭未成年子女共同生活、無扶養事實，且未行使、負擔其對未成年子女權利義務之父或母。

五、應徵集召集入營服兵役或替代役現役。

六、在學領有公費。

七、入獄服刑、因案羈押或依法拘禁。

八、失蹤，經向警察機關報案協尋未獲，達六個月以上。

九、因其他情形特殊，未履行扶養義務，致申請人生活陷於困境，經直轄

市、縣（市）主管機關訪視評估以申請人最佳利益考量，認定以不列

入應計算人口為宜。

前項第九款直轄市、縣（市）主管機關應訂定處理原則，並報中央主管機

關備查。

直轄市、縣（市）主管機關得協助申請人對第三項第四款及第九款未履行

扶養義務者，請求給付扶養費。

第四條第一項及第四條之一第一項第一款所稱家庭總收入，指下列各款之

總額：

第 5-1 條　一、工作收入，依下列規定計算：

（一）已就業者，依序核算：

1.依全家人口當年度實際工作收入並提供薪資證明核算。無法提出

薪資證明者，依最近一年度之財稅資料所列工作收入核算。

2.最近一年度之財稅資料查無工作收入，且未能提出薪資證明者，

依臺灣地區職類別薪資調查報告各職類每人月平均經常性薪資核

算。

3.未列入臺灣地區職類別薪資調查報告各職類者，依中央勞工主管

機關公布之最近一次各業初任人員每月平均經常性薪資核算。

（二）有工作能力未就業者，依基本工資核算。但經公立就業服務機構認

定失業者或五十五歲以上經公立就業服務機構媒介工作三次以上未

媒合成功、參加政府主辦或委辦全日制職業訓練，其失業或參加職

業訓練期間得不計算工作收入，所領取之失業給付或職業訓練生活

津貼，仍應併入其他收入計算。但依高級中等學校建教合作

實施及

建教生權益保障法規定參加建教合作計畫所領取之職業技能訓練生

活津貼不予列計。

二、動產及不動產之收益。

三、其他收入：前二款以外非屬社會救助給付之收入。

前項第一款第一目之二及第一目之三工作收入之計算，原住民應依中央原

住民族事務主管機關公布之原住民就業狀況調查報告，按一般民眾主要工

作所得與原住民主要工作所得之比例核算。但核算結果未達基本工資者，

依基本工資核算。

第一項第一款第一目之二、第一目之三及第二目工作收入之計算，十六歲

以上未滿二十歲或六十歲以上未滿六十五歲者，依其核算收入百分之七十

計算；身心障礙者，依其核算收入百分之五十五計算。

第一項第三款收入，由直轄市、縣（市）主管機關認定之。

申請人家庭總收入及家庭財產之申報，直轄市、縣（市）主管機關

得予訪

查；其有虛偽不實之情形者，除撤銷低收入戶或中低收入戶資格外，並應

以書面限期命其返還已領之補助。

下列土地，經直轄市、縣（市）主管機關認定者，不列入家庭之不動產計

算：

一、未產生經濟效益之原住民保留地。

二、未產生經濟效益之公共設施保留地及具公用地役關係之既成道路。

三、未產生經濟效益之非都市土地之國土保安用地、生態保護用地、古蹟

第 5-2 條

保存用地、墳墓用地及水利用地。

四、祭祀公業解散後派下員由分割所得未產生經濟效益之土地。

五、未產生經濟效益之嚴重地層下陷區之農牧用地、養殖用地。

六、因天然災害致未產生經濟效益之農牧用地、養殖用地及林業用地。

七、依法公告為污染整治場址。但土地所有人為污染行為人，不在此限。

前項各款土地之認定標準，由各中央目的事業主管機關會商本法中

央及地

方主管機關定之。

本法所稱有工作能力，指十六歲以上，未滿六十五歲，而無下列情事之一

者：

一、二十五歲以下仍在國內就讀空中大學、大學院校以上進修學校、在職

班、學分班、僅於夜間或假日上課、遠距教學以外學校，致不能工作

。

二、身心障礙致不能工作。

第 5-3 條

三、罹患嚴重傷、病，必須三個月以上之治療或療養致不能工作。

四、因照顧特定身心障礙或罹患特定病症且不能自理生活之共同生活或受

扶養親屬，致不能工作。

五、獨自扶養六歲以下之直系血親卑親屬致不能工作。

六、婦女懷胎六個月以上至分娩後二個月內，致不能工作；或懷胎期間經

醫師診斷不宜工作。

七、受監護宣告。

依前項第四款規定主張無工作能力者，同一低收入戶、中低收入戶家庭以
一人為限。

第一項第二款所稱身心障礙致不能工作之範圍，由中央主管機關定之。

第 6 條　為執行有關社會救助業務，各級主管機關應設專責單位或置專責人員。

第 7 條　本法所定救助項目，與其他社會福利法律所定性質相同時，應從優辦理，
並不影響其他各法之福利服務。

第 8 條　依本法或其他法令每人每月所領取政府核發之救助總金額，不得超過當年
政府公告之基本工資。

直轄市、縣（市）主管機關為執行本法所規定之業務，申請人及其家戶成
員有提供詳實資料之義務。

第 9 條　受社會救助者有下列情形之一，主管機關應停止其社會救助，並得以書面
行政處分命其返還所領取之補助：

一、提供不實之資料者。

二、隱匿或拒絕提供主管機關所要求之資料者。

三、以詐欺或其他不正當方法取得本法所定之社會救助者。

教育人員、保育人員、社會工作人員、醫事人員、村（里）幹事、警察人

員因執行業務知悉有社會救助需要之個人或家庭時，應通報直轄市、縣（

第 9-1 條　市）主管機關。

直轄市、縣（市）主管機關於知悉或接獲前項通報後，應派員調查，依法

給予必要救助。

前二項通報流程及處理時效，由中央主管機關定之。

第 二 章　生活扶助

低收入戶得向戶籍所在地直轄市、縣（市）主管機關申請生活扶助。

直轄市、縣（市）主管機關應自受理前項申請之日起五日內，派員調查申

第 10 條

請人家庭環境、經濟狀況等項目後核定之；必要時，得委由鄉（鎮、市、

區）公所為之。

申請生活扶助，應檢附之文件、申請調查及核定程序等事項之規

定，由直

轄市、縣（市）主管機關定之。

前項申請生活扶助經核准者，溯自備齊文件之當月生效。

生活扶助以現金給付為原則。但因實際需要，得委託適當之社會救助機構

、社會福利機構或其他家庭予以收容。

第 11 條

前項現金給付，中央、直轄市主管機關並得依收入差別訂定等級；直轄市

主管機關並應報中央主管機關備查。

低收入戶成員中有下列情形之一者，主管機關得依其原領取現金給付之金

額增加補助，但最高不得逾百分之四十：

第 12 條

一、年滿六十五歲。

二、懷胎滿三個月。

三、領有身心障礙手冊或身心障礙證明。

前項補助標準，由中央主管機關定之。

直轄市及縣（市）主管機關每年應定期辦理低收入戶、中低收入戶調查。

第 13 條

直轄市及縣（市）主管機關依前項規定調查後，對因收入或資產增加而停

止扶助者，應主動評估其需求，協助申請其他相關福利補助或津貼，並得

視需要提供或轉介相關就業服務。

主管機關應至少每五年舉辦低收入戶及中低收入戶生活狀況調查，並出版

統計報告。若社會經濟情勢有特殊改變，得不定期增加調查次數。

直轄市及縣（市）主管機關應經常派員訪視、關懷受生活扶助者之生活情

形，並提供必要之協助及輔導；其收入或資產增減者，應調整其扶助等級

第 14 條　或停止扶助；其生活寬裕與低收入戶、中低收入戶顯不相當者，或扶養義

務人已能履行扶養義務者，亦同。

直轄市、縣（市）主管機關應依需求提供或轉介低收入戶及中低收入戶中

有工作能力者相關就業服務、職業訓練或以工代賑。

第 15 條　直轄市、縣（市）主管機關得視需要提供低收入戶及中低收入戶創業輔導

、創業貸款利息補貼、求職交通補助、求職或職業訓練期間之臨時托育及

日間照顧津貼等其他就業服務與補助。

參與第一項服務措施之低收入戶及中低收入戶，於一定期間及額度內因就

業而增加之收入，得免計入第四條第一項及第四條之一第一項第一款之家

庭總收入，最長以三年為限，經評估有必要者，得延長一年；其增加收入

之認定、免計入之期間及額度之限制等事項之規定，由直轄市、縣（市）

主管機關定之。

不願接受第一項之服務措施，或接受後不願工作者，直轄市、縣(市)主

管機關不予扶助。

其他法令有性質相同之補助規定者，不得重複領取。

直轄市、縣（市）主管機關為協助低收入戶積極自立，得自行或運用民間

資源辦理脫離貧窮相關措施。

第 15-1 條

參與前項措施之低收入戶，於一定期間及額度內因措施所增加之收入及存

款，得免計入第四條第一項之家庭總收入及家庭財產，最長以三年

為限，

經評估有必要者，得延長一年；其增加收入及存款之認定、免計入之期間

及額度之限制等事項之規定，由直轄市、縣（市）主管機關定之。

直轄市、縣（市）主管機關為促進低收入戶及中低收入戶之社會參與及社

第 15-2 條　會融入，得擬訂相關教育訓練、社區活動及非營利組織社會服務計畫，提

供低收入戶及中低收入戶參與。

直轄市、縣（市）主管機關得視實際需要及財力，對設籍於該地之低收入

戶或中低收入戶提供下列特殊項目救助及服務：

一、產婦及嬰兒營養補助。

二、托兒補助。

第 16 條　三、教育補助。

四、喪葬補助。

五、居家服務。

六、生育補助。

七、其他必要之救助及服務。

前項救助對象、特殊項目救助及服務之內容、申請條件及程序等事

項之規

定，由直轄市、縣（市）主管機關定之。

為照顧低收入戶及中低收入戶得到適宜之居所及居住環境，各級住宅主管

機關得提供下列住宅補貼措施：

一、優先入住由政府興辦或獎勵民間興辦，用以出租予經濟或社會弱勢者

居住之住宅。

二、承租住宅租金費用。

第 16-1 條

三、簡易修繕住宅費用。

四、自購住宅貸款利息。

五、自建住宅貸款利息。

六、其他必要之住宅補貼。

前項各款補貼資格、補貼基準及其他應遵行事項之辦法，由中央住宅主管

機關會同中央主管機關定之。

低收入戶及中低收入戶之家庭成員就讀國內公立或立案之私立高級中等以

第 16-2 條

上學校者，得申請減免學雜費；其減免額度、方式及其他應遵行事項之辦

法，由各該主管教育行政機關定之。

其他法令有性質相同之補助規定者，不得重複領取。

第一項中華民國一百年十一月二十二日修正條文，自一百年八月一日施行

。

國內經濟情形發生重大變化時，中央主管機關得視實際需要，針對中低收

入戶提供短期生活扶助。

第 16-3 條

前項扶助之內容、申請條件、程序及其他應遵行事項之辦法，由中央主管

機關定之。

警察機關發現無家可歸之遊民，除其他法律另有規定外，應通知社政機關

（單位）共同處理，並查明其身分及協助護送前往社會救助機構或社會福

第 17 條

利機構安置輔導；其身分經查明者，立即通知其家屬。不願接受安置者，

予以列冊並提供社會福利相關資訊。

有關遊民之安置及輔導規定，由直轄市、縣（市）主管機關定之。

為強化遊民之安置及輔導功能，應以直轄市、縣（市）為單位，並

結合警

政、衛政、社政、民政、法務及勞政機關（單位），建立遊民安置輔導體

系，並定期召開遊民輔導聯繫會報。

第 三 章 醫療補助

具有下列情形之一者，得檢同有關證明，向戶籍所在地主管機關申請醫療

補助：

一、低收入戶之傷、病患者。

第 18 條 二、患嚴重傷、病，所需醫療費用非其本人或扶養義務人所能負擔者。

參加全民健康保險可取得之醫療給付者，不得再依前項規定申請醫療補助

。

低收入戶參加全民健康保險之保險費，由中央主管機關編列預算補助。

第 19 條 中低收入戶參加全民健康保險應自付之保險費，由中央主管機關補助二分

之一。

其他法令有性質相同之補助規定者，不得重複補助。

醫療補助之給付項目、方式及標準，由中央、直轄市主管機關定之；

第 20 條　直轄

市主管機關並應報中央主管機關備查。

第 四 章 急難救助

第 21 條　具有下列情形之一者，得檢同有關證明，向戶籍所在地主管機關申請急難

救助：

一、戶內人口死亡無力殮葬。

二、戶內人口遭受意外傷害或罹患重病，致生活陷於困境。

三、負家庭主要生計責任者，失業、失蹤、應徵集召集入營服兵役或替代

役現役、入獄服刑、因案羈押、依法拘禁或其他原因，無法工作致生

活陷於困境。

四、財產或存款帳戶因遭強制執行、凍結或其他原因未能及時運用，致生

活陷於困境。

五、已申請福利項目或保險給付，尚未核准期間生活陷於困境。

六、其他因遭遇重大變故，致生活陷於困境，經直轄市、縣（市）主管機

關訪視評估，認定確有救助需要。

第 22 條　流落外地，缺乏車資返鄉者，當地主管機關得依其申請酌予救助。

前二條之救助以現金給付為原則；其給付方式及標準，由直轄市、

第 23 條　縣（市

）主管機關定之，並報中央主管機關備查。

第 24 條　死亡而無遺屬與遺產者，應由當地鄉（鎮、市、區）公所辦理葬埋。

第 五 章 災害救助

人民遭受水、火、風、雹、旱、地震及其他災害，致損害重大，影

第 25 條　響生活

者，予以災害救助。

直轄市或縣（市）主管機關應視災情需要，依下列方式辦理災害救助：

一、協助搶救及善後處理。

二、提供受災戶膳食口糧。

三、給與傷、亡或失蹤濟助。

第 26 條

四、輔導修建房舍。

五、設立臨時災害收容場所。

六、其他必要之救助。

前項救助方式，得由直轄市、縣（市）主管機關依實際需要訂定規定辦理

之。

直轄市、縣（市）主管機關於必要時，得洽請民間團體或機構協助辦理災害救助。

第 27 條

第 六 章 社會救助機構

社會救助，除利用各種社會福利機構外，直轄市、縣（市）主管機關得視實際需要，設立或輔導民間設立為實施本法所必要之機構。

第 28 條

前項社會福利機構，對於受救助者所應收之費用，由主管機關予以補助。

直轄市、縣（市）主管機關依第一項規定設立之機構，不收任何費用。

設立私立社會救助機構，應申請當地主管機關許可，經許可設立者，應於三個月內辦理財團法人登記；其有正當理由者，得申請主管機關核准延期三個月。

第 29 條

前項申請經許可後，應層報中央主管機關備查。

社會救助機構之規模、面積、設施、人員配置等設立標準，由中央主管機

第 30 條

關定之。

主管機關對社會救助機構應予輔助、監督及評鑑。

社會救助機構之獎勵辦法，由主管機關定之。

第 31 條　社會救助機構辦理不善或違反原許可設立標準或依第一項評鑑結果應予改

善者，主管機關應通知其限期改善。

接受政府委託安置之社會救助機構，非有正當理由，不得拒絕依本

第 32 條　法之委

託安置。

第 33 條　社會救助機構應接受主管機關派員對其設備、帳冊、紀錄之檢查。

第 34 條　社會救助機構之業務，應由專業人員辦理之。

社會救助機構接受政府補助者，應依規定用途使用之，並詳細列帳；其有

第 35 條

違反者，補助機關得追回補助款。

依前項規定增置之財產，應列入機構財產管理，以供查核。

第 七 章 救助經費

辦理本法各項救助業務所需經費，應由中央、直轄市、縣（市）主管機關

第 36 條

及各目的事業主管機關分別編列預算支應之。

中央依地方制度法第六十九條第三項及相關規定籌編補助直轄

市、縣（市

）政府辦理本法各項救助業務之定額設算之補助經費時，應限定支出之範

圍及用途。

第 37 條　（刪除）

第 八 章 罰則

設立社會救助機構未依第二十九條第一項規定經主管機關許可，或未於期

限內辦理財團法人登記者，處其負責人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰

鍰，並公布其姓名及限期令其改善。

於前項限期改善期間，不得新增安置受救助者；違反者，處其負責人新臺

第 38 條

幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並按次處罰。

經依第一項規定限期令其改善，屆期未改善者，處其負責人新臺幣十萬元

以上五十萬元以下罰鍰，並按次處罰及公告其名稱；必要時，得令其停辦

。

經依前項規定令其停辦而拒不遵守者，處新臺幣二十萬元以上一百

萬元以

下罰鍰，並按次處罰；必要時得廢止其許可。

社會救助機構於主管機關依第三十一條第三項規定限期改善期

間，不得新

增安置受救助者；違反者，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰

鍰，並按

次處罰。

經主管機關依第三十一條第三項規定令其限期改善；屆期未改善

者，處新

第 39 條　臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並按次處罰；必要時，得令其

停辦一

個月以上一年以下及公布其名稱。停辦期限屆至仍未改善或違反法

令情節

重大者，應廢止其許可；其屬法人者，得予解散。

依前項規定令其停辦而拒不遵守者，處新臺幣二十萬元以上一百萬

元以下

罰鍰，並按次處罰。

社會救助機構停辦、停業、歇業、經撤銷或廢止許可時，對於該機

第 40 條　構安置

之人應即予以適當之安置；其未能安置時，由主管機關協助安置，

機構應

予配合；不予配合者，強制實施之，並處新臺幣六萬元以上三十萬元以下

罰鍰；必要時，得予接管。

社會救助機構違反第三十二條或第三十三條規定者，主管機關得處以新臺

第 41 條　幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得令其限期改善；屆期不改善者，

得廢止其許可。

第 42 條　（刪除）

第 43 條　（刪除）

第 九 章　附則

第 44 條　依本法請領各項現金給付或補助之權利，不得扣押、讓與或供擔保。

各級政府及社會救助機構接受私人或團體之捐贈，應妥善管理及運用；其

屬現金者，應設專戶儲存，專作社會救助事業之用，捐贈者有指定

第 44-1 條

用途者

，並應專款專用。

前項接受之捐贈，應公開徵信；其相關事項，於本法施行細則定之。

第 44-2 條　依本法請領各項現金給付或補助者，得檢具直轄市、縣（市）主管

機關出

具之證明文件，於金融機構開立專戶，並載明金融機構名稱、地址、帳號

及戶名，報直轄市、縣（市）主管機關核可後，專供存入各項現金給付或

補助之用。

前項專戶內之存款，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

為辦理本法救助業務所需之必要資料，主管機關得洽請相關機關（構）、

團體、法人或個人提供之，受請求者有配合提供資訊之義務。

主管機關依前項規定所取得之資料，應盡善良管理人之注意義務，確實辦

第 44-3 條

理資訊安全稽核作業，其保有、處理及利用，並應遵循個人資料保護法之

規定。

第 45 條　本法施行細則，由中央主管機關定之。

本法自公布日施行。

第 46 條　本法中華民國九十八年六月十二日修正之條文，自九十八年十一月二十三

日施行。

本法中華民國九十九年十二月十日修正之條文，自一百年七月一日施行。

但九十九年十二月十日修正之條文施行前，經直轄市、縣（市）主管機關

審核通過之低收入戶，非有本法第九條或第十四條之情事，其低收入戶資

格維持至一百年十二月三十一日；施行後，經直轄市、縣（市）主管機關

依修正條文審核調整低收入戶等級，致增加生活扶助現金給付者，應溯自

一百年七月一日至十二月三十一日補足其差額。

連江縣低收入戶及中低收入戶調查結果申復書

<table>
<tr><td>申請戶
代表人</td><td></td><td>戶籍
地址</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">申請列
冊人口</td><td rowspan="2"></td><td>通訊
地址</td><td>同上</td></tr>
<tr><td>聯絡
電話</td><td>市內:

手機:</td></tr>
<tr><td>核定不
符資格
之原因</td><td colspan="3">□每人每月平均收入超過標準。
□每人動產超過標準。
□全戶不動產超過標準。
□有工作能力人口超過標準。
□未實際居住本市。
□最近一年居住國內未達183日。
□其他:</td></tr>
<tr><td>申復理
由說明</td><td colspan="3">(申請人應就核定不符之原因提起申復，以其他理由提起或未敘明理由者，不予受理)</td></tr>
<tr><td>檢附證
明文件</td><td colspan="3">□無
□有</td></tr>
</table>

初審單位核　　章	承辦人：	課長：　　鄉長：
複審單位核　　章	承辦人：	課長：　　單位主官（管）：

注意事項：

1.各欄位務請詳填，因未填寫、誤寫致影響自身權益者，由申請人負責。

2.申請人如不服核定，應繕具申復書，於處分送達之次日起30日內，向鄉公所提出申復，鄉公所不得拒絕；申請人如有可供重審之相關新事證，應一併提出。

3.申請人應就核定不符之原因提起申復，以其他理由提起或未敘明理由者，不予受理。

4.鄉公所就申復事項應先行重新審查原處分是否合法妥當，其認申復有理由者，即送縣府民政局辦理複審，複審後得變更原行政處分，並通知申請人；鄉公所未先行審查即送縣府民政局者，以退件處理。

申復日期：　　年　　月　　日　　申請人簽名：